

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002014-64.2023.4.02.5110/RJ

AGRAVANTE: ALESSANDRA BARBOSA (RECORRENTE)

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ALESSANDRA BARBOSA (evento 63) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 56) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 40) conheceu do recurso da parte autora e julgou extinto o feito com resolução do mérito, pronunciando a prescrição, conforme art. 487, II do CPC.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 48), no qual requer que *“seja recebido e, conseqüentemente, provido este Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a fim de que seja afastada a prescrição, reconhecendo o prazo prescricional decenal para os pedidos de indenização por vícios construtivos, reformando, em todo caso, o entendimento da 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, que contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Corte Superior”*.

A recorrente indicou como paradigmas os Processos Resp. nº 1.721.694 - SP; Resp. nº 1.534.831 - DF e Embargos de Divergência em Resp. nº 1.281.594 - SP.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, no qual alega que *“resta claro que a 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro utilizou como fundamento uma decisão que confirma todas as alegações do agravante, ponto em que é indiscutível o PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA VÍCIOS CONSTRUTIVOS!”*.

É o relatório. Decido.

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 40) conheceu do recurso da parte autora e julgou extinto o feito com resolução do mérito, pronunciando a prescrição, em acórdão que se encontra assim ementado:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL - SENTENÇA TERMINATIVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO - PROGRAMA MCMV - CEF COMO REPRESENTANTE DO FAR - AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - CONSTRUTORA - RECUSA EXPRESSA DA PARTE AUTORA EM INTEGRAR A AÇÃO COM A CONSTRUTORA - PRESCRIÇÃO - IMÓVEL ENTREGUE HÁ MAIS DE 5 ANOS - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO - PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA”.

Ab initio, cumpre destacar que não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 56) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido, sem que tenha sido combatida pela Agravante, tendo em vista que optou por centrar sua argumentação na alegação de que o acórdão recorrido *“contraria precedentes, no caso concreto de vícios construtivos, deixando claramente e indiscutivelmente a similaridade entre os casos apontados”*.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ademais, paradigmas julgados pelo Superior Tribunal de Justiça não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original).”

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.